

Aula 02 (bônus)

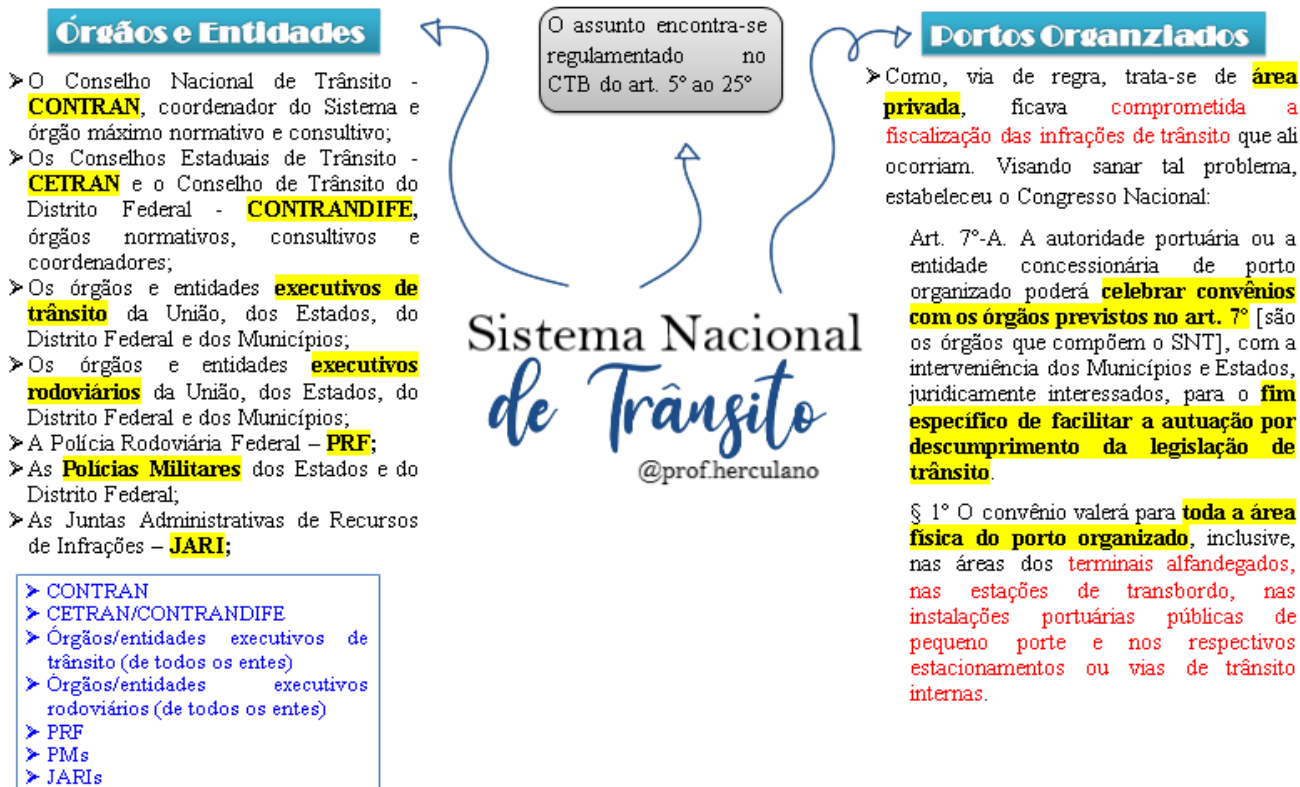
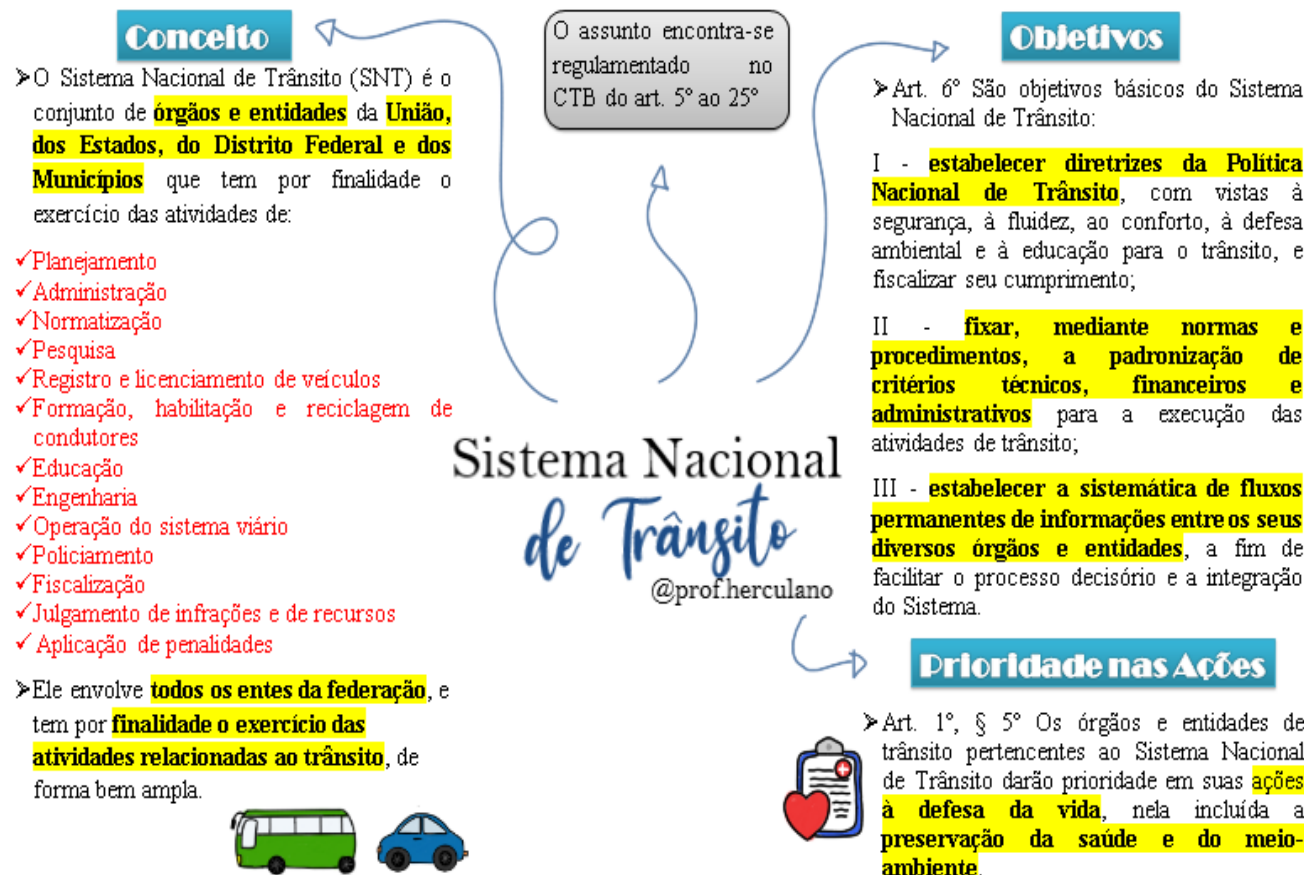
Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)

Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:

Alexandre Herculano

03 de Fevereiro de 2021



Concelto

- O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN é o **órgão máximo consultivo e normativo do SNT**.
- É ele que "regulamenta" o CTB, por intermédio de suas Resoluções, as quais vinculam a atuação de todos os demais órgãos de trânsito do país.

Presidente

- Quem **preside o CONTRAN vai ser Ministro de Estado da Infraestrutura**. Lembrando que:

Art. 10, § 4º Os Ministros de Estado **deverão indicar suplente**, que será servidor de nível hierárquico igual ou superior ao nível 6 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS ou, no caso do Ministério da Defesa, alternativamente, Oficial-Genera.

§ 5º Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como **Secretário-Executivo do Contran**.

§ 6º O quórum de votação e de aprovação no Contran é o **de maioria absoluta**.

CONTRAN
@prof.herculano

- O **Diretor do DENATRAN** passou a atuar como **Secretário-Executivo do CONTRAN** (novidade abril/2021).

Art. 10-A. Poderão ser convidados a participar de reuniões do Contran, **sem direito a voto, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis** ou impactados pelas propostas ou matérias em exame.

Composição

- **Novidade - abril/2021:**

- Art. 10. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), com sede no Distrito Federal, tem a seguinte composição:

II-A - Ministro de Estado da **Infraestrutura, que o presidirá;**

III - Ministro de Estado da **Ciência, Tecnologia e Inovações;**

IV - Ministro de Estado **da Educação;**

V - Ministro de Estado **da Defesa;**

VI - Ministro de Estado **do Meio Ambiente;**

XXII - Ministro de Estado **da Saúde;**

XXIII - Ministro de Estado **da Justiça e Segurança Pública;**

XXIV - Ministro de Estado **das Relações Exteriores;**

XXVI - Ministro de Estado **da Economia;**

XXVII - Ministro de Estado **da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**



Competências

- O CONTRAN **não julga mais recursos em segunda instância** (novidade abril/2021).
- Art. 12 - Compete ao CONTRAN:

- ✓ I - **estabelecer as normas regulamentares** referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito;
- ✓ II - **coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito**, objetivando a integração de suas atividades [a **coordenação máxima** do SNT cabe ao **Ministério da Infraestrutura**];
- ✓ IV - **criar Câmaras Temáticas;**
- ✓ V - estabelecer seu **regimento interno e as diretrizes** para o funcionamento dos **CETRA e CONTRANDIFE;**
- ✓ VI - estabelecer as **diretrizes do regimento das JARI** [órgãos que julgam os recursos das multas em 1ª instância];
- ✓ VII - zelar pela **uniformidade e cumprimento das normas** contidas neste Código e nas resoluções complementares;
- ✓ VIII - estabelecer e normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código, para a **fiscalização e a aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações e para a arrecadação das multas** aplicadas e o repasse dos valores arrecadados (novidade abril/2021);
- ✓ IX - **responder às consultas que lhe forem formuladas**, relativas à aplicação da legislação de trânsito;

CONTRAN
Competências
@prof.herculano



Competências

- X - **normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos** de condutores, e registro e licenciamento de veículos;
- XI - **aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito;**
- XIII - **avocar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição**, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas;
- XIV - **dirimir conflitos sobre circunscrição e competência** de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.
- XV - **normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação**, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização.



Propostas e Contribuições

- **Novidades abril/2021 (art.12):**
- § 1º As propostas de normas regulamentares de que trata o inciso I do caput deste artigo serão **submetidas a prévia consulta pública**, por meio da rede mundial de computadores, pelo **período mínimo de 30 dias**, antes do exame da matéria pelo Contran.
- § 2º As contribuições recebidas na consulta pública de que trata o § 1º deste artigo ficarão **à disposição do público pelo prazo de 2 anos**, contado da data de encerramento da consulta pública.
- § 3º Em caso de urgência e de relevante interesse público, o **Presidente do Contran poderá editar deliberação**, ad referendum do Conselho e **com prazo de validade máximo de 90 dias**, para **estabelecer norma regulamentar** prevista no inciso I do caput, dispensado o cumprimento do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, vedada a reedição.
- § 4º **Encerrado o prazo** previsto no § 3º deste artigo sem o referendo do Contran, a **deliberação perderá a sua eficácia**, e **permanecerão válidos os efeitos** dela decorrentes.
- § 5º Norma do Contran poderá dispor sobre o **uso de sinalização horizontal ou vertical** que utilize técnicas de estímulos comportamentais para **redução de acidentes** de trânsito.

CONTRAN

@prof.herculano



- Art. 13 (...) 3º A **coordenação das Câmaras Temáticas** será exercida por **representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União ou dos Ministérios** representados no Contran, conforme definido no ato de criação de cada Câmara Temática (**Novidade abril/2021**).

Câmara Temática

- As **Câmaras Temáticas não compõem o SNT**.
- São **órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN**.
- **Objetivo: estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico** sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado (**subsidiar as decisões do CONTRAN**).
- São **compostas por especialistas, com notório saber em trânsito**, diferentemente do CONTRAN, integrado por indicados políticos.
- **Cada Câmara é constituída por:**
 - ✓ **Especialistas representantes de órgãos e entidades executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios**, em igual número, pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito.
 - ✓ **Especialistas representantes dos diversos segmentos da sociedade** relacionados com o trânsito
- Todos os especialistas **são indicados segundo regimento específico definido pelo CONTRAN e designados pelo ministro** ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito – atualmente o **Ministro da Infraestrutura**.

Concelto

- Os **Conselhos Estaduais de Trânsito** – CETRAN (no DF o nome é **Conselho de Trânsito do Distrito Federal** – CONTRANDIFE) **são órgãos colegiados, normativos, consultivos e coordenadores** do correspondente sistema estadual ou distrital de trânsito, componentes do Sistema Nacional de Trânsito.
- As normas a serem editadas apenas podem ter **abrangência no âmbito da respectiva unidade da federação** e **nunca podem ir de encontro a uma norma do CTB ou do CONTRAN**.

CETRAN

@prof.herculano

Membros

- Os **presidentes** dos CETRAN e do CONTRANDIFE são **nomeados pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal** e deverão ter reconhecida **experiência em matéria trânsito** (deve ter formação no assunto).
- Os **membros** dos CETRAN e do CONTRANDIFE são **nomeados pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal** e deverão ser pessoas de **reconhecida experiência em trânsito** (basta conhecimento prático).
- O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIFE é **de dois anos**, admitida a recondução.



Competências

- Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE:
 - I - **cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito**, no âmbito das respectivas atribuições;
 - II - **elaborar normas** no âmbito das respectivas competências;
 - III - **responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito**;
 - IV - **estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito**;



Competências

- Art. 14, V - **julgar os recursos interpostos contra decisões**: (dos casos abaixo, julgados pelo órgão, não cabe recurso na esfera administrativa)
- ✓ das JARI;
- ✓ dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica;
- VI - **indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos automotores**;
- VIII - **acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos**, articulando os órgãos do Sistema no Estado, reportando-se ao CONTRAN;
- X - **informar o CONTRAN sobre o cumprimento das exigências definidas nos §§ 1º e 2º do art. 333**;
- XI - **designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de reavaliação dos exames, junta especial de saúde para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores**.

CETTRAN
@prof.herculano

Conflito de Competência

- Art. 14, IX - **dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos Municípios**;
- Se houver **conflito de competência entre dois órgãos municipais limítrofes, quem decide é o CETTRAN do Estado**.
- EX.: um condutor comete uma infração de trânsito em **uma área que separa dois municípios**. Os agentes de trânsito de ambos os órgãos municipais **querem fazer a autuação**. Quem decide quem pode fazer? O CETTRAN do Estado.
- **QUEM RESOLVE CONFLITOS SOBRE CIRCUNSCRIÇÃO E COMPETÊNCIA:**



Conceito

- O DENATRAN é **subordinado ao órgão coordenador máximo do SNT** (Ministério da Infraestrutura).
- É um **órgão executivo e suas atribuições são quase que exclusivamente administrativas**.

Competências

- Art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União:
- I - **cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN**, no âmbito de suas atribuições;
- II - **proceder à supervisão, à coordenação, à correção dos órgãos delegados**, ao controle e à fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
- III - **articular-se com os órgãos dos Sistemas Nacionais de Trânsito, de Transporte e de Segurança Pública, objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo, coordenando e executando o controle de ações para a preservação do ordenamento e da segurança do trânsito**;
- V - **supervisionar a implantação de projetos e programas relacionados com a engenharia, educação, administração, policiamento e fiscalização do trânsito e outros, visando à uniformidade de procedimento**;

➤ DENTRAN não está escrito no CTB, e sim "órgão máximo executivo de trânsito da União". DENATRAN foi o nome real dado quando o órgão foi criado.

DENATRAN
@prof.herculano

Competências

- VI - **estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e habilitação** de condutores de veículos, a expedição de documentos de condutores, de registro e licenciamento de veículos;
- VII - **expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os Certificados de Registro e o de Licenciamento Anual mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal [DETRANs]**;
- VIII - **organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação - RENACH**;
- IX - **organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM**;
- X - **organizar a estatística geral de trânsito no território nacional**, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover sua divulgação;
- XI - **estabelecer modelo padrão de coleta de informações** sobre as ocorrências de acidentes de trânsito e as estatísticas do trânsito;
- XII - **administrar fundo de âmbito nacional** destinado à segurança e à educação de trânsito;
- XIII - **coordenar a administração do registro das infrações de trânsito, da pontuação e das penalidades** aplicadas no prontuário do infrator, da arrecadação de multas e do repasse de que trata o § 1º do art. 320; (atualização de 2016).
- Art. 320, § 1º O percentual de **cinco por cento** do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado, **mensalmente**, na **conta de fundo de âmbito nacional** destinado à **segurança e educação de trânsito**.



Competências

- Art. 19, XXX - **organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf).** (atualização de 2016)
- XIV - fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito **informações sobre registros de veículos e de condutores, mantendo o fluxo permanente de informações com os demais órgãos do Sistema;**
- XV - promover, em conjunto com os órgãos competentes do Ministério da Educação e do Desporto, de acordo com as diretrizes do CONTRAN, a **elaboração e a implementação de programas de educação de trânsito nos estabelecimentos de ensino;**
- XVI - **elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a educação de trânsito;**
- XVII - promover a **divulgação de trabalhos técnicos** sobre o trânsito;
- XVIII - **elaborar, juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e submeter à aprovação do CONTRAN, a complementação ou alteração da sinalização e dos dispositivos e equipamentos de trânsito;**
- XIX - **organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização, dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo CONTRAN;**



DENATRAN
@prof.herculano

- **RENACH** - Registro Nacional de Carteiras de Habilitação.
- **RENAVAM** - Registro Nacional de Veículos Automotores.
- **RENAEST** - Registro Nacional de Estatísticas do Trânsito (sistema de registro, gestão e controle de dados estatísticos sobre acidentes no trânsito).
- **RENAINF** - Registro nacional de Infrações de Trânsito (sistema de gerenciamento e controle de infrações de trânsito, integrado ao RENACH e ao RENAVAM). Visa criar uma base nacional de infrações de trânsito e proporcionar condições operacionais para o seu registro, viabilizando o processamento dos autos de infrações, das ocorrências e do intercâmbio de informações.

Competências



- Se estiver escrito a palavra **internacional**, a competência é do **DENATRAN**.
- XX - **expedir a permissão internacional para conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas**, mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal;
- XXI - promover a **realização periódica de reuniões regionais e congressos nacionais de trânsito**, bem como propor a **representação do Brasil em congressos ou reuniões internacionais**;
- XXII - **propor acordos de cooperação com organismos internacionais**, com vistas ao **aperfeiçoamento das ações inerentes à segurança e educação de trânsito**;



Competências

- Art. 19, XXIII - elaborar projetos e programas de **formação, treinamento e especialização** do pessoal encarregado da execução das atividades de engenharia, educação, policiamento ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito, **propondo medidas que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico-profissional de interesse do trânsito**, e promovendo a sua realização;
- XXV - elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as **normas e requisitos de segurança veicular para fabricação e montagem de veículos**, consoante sua destinação;
- XXVI - estabelecer procedimentos para a **concessão do código marca-modelo dos veículos para efeito de registro, emplacamento e licenciamento**;
- XXVII - **instruir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN**, ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;



DENATRAN
@prof.herculano



- XXVIII - **estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los, com proposta de solução**, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;
- XXIX - **prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro** ao CONTRAN.
- IV - **apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a administração pública ou privada**, referentes à segurança do trânsito;

- Das decisões do CONTRAN **cabe recurso ao Ministro da Infraestrutura** e quem instrui esse recurso é o **DENATRAN**.
- O dispositivo não se refere a recursos de infrações, pois a regulamentação destes está no art. 290 do CTB, os recursos aqui mencionados seriam **quaisquer referentes a decisão do CONTRAN que não de infrações de trânsito**.

RNPC

- O RNPC, também, é mantido pelo **DENATRAN (novidade abril/2021)**.

- XXXI - **organizar, manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC)**.



Se ficar comprovada, por meio de sindicância, a **deficiência técnica ou administrativa** ou a **prática constante de atos de improbidade contra a fé pública**, contra o **patrimônio** ou contra a **administração pública**, o **DENATRAN**, mediante aprovação do CONTRAN, vai **assumir diretamente ou por delegação, a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual (DETRAN)** que tenha motivado a investigação, até que as irregularidades sejam sanadas.



Concelto

➤ O Departamento de Polícia Rodoviária Federal tem sua **existência baseada na Constituição Federal**:

✓ Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...)

✓ II - **polícia rodoviária federal**; (...)

✓ § 2º A polícia rodoviária federal, **órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais**.

➤ A PRF é um **órgão de segurança pública**. Porém, possui boa parte de suas **atribuições voltadas para o trânsito**.

✓ V - credenciar os **serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança** relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível **[em casos onde a escolta pode ser feita por empresas particulares, estas devem ser credenciadas junto à PRF]**;

✓ VI - assegurar a **livre circulação nas rodovias federais**, podendo solicitar ao órgão rodoviário [DNIT] a adoção de **medidas emergenciais**, e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas;

Competências

➤ Como órgão de segurança pública, a PRF pode **atuar em todo o território nacional**. Mas em relação à atividade administrativa de trânsito, é importante ressaltar a circunscrição do órgão, sua competência territorial: **apenas as rodovias e estradas federais**.

✓ Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:

✓ I - **cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito**, no âmbito de suas atribuições **[as proibições que existem para o particular também valem para o órgão]**;

✓ II - **realizar o patrulhamento ostensivo** [com policiais fardados e viaturas caracterizadas], executando **operações relacionadas com a segurança pública**, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;

✓ III - executar a **fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis**, com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

✓ IV - **efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas**;



Polícia
Rodoviária Federal
prof.herculano

Competências

✓ Art. 20, VII - **coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas**, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal **[O inciso trata de levantamento de locais com altos índices de acidentes, como uma determinada curva de uma rodovia. A PRF pode solicitar ao DNIT mais sinalização ou recapeamento, por exemplo]**;

✓ VIII - **Implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito**;

✓ IX - **Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança**, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

✓ X - **Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas** impostas na área de sua competência, com vistas à **unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários** de condutores de uma para outra unidade da Federação;

✓ XI - **fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga**, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais.

Novidade Competência

➤ **Novidades abril/2021**: uma das mais importantes novidades é a **possibilidade dos órgãos aplicarem a penalidade de suspensão do direito de dirigir**, sendo a PRF um deles.

✓ Art. 20, XII - aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União.

Polícia
Rodoviária Federal
prof.herculano



➤ Estes quatro últimos incisos são comuns a todos os órgãos executivos de trânsito do SNT.



Competências

➤ Elas estão relacionadas à **manutenção, preservação e sinalização da via.**

- ✓ Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
- ✓ II - **planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;**
- ✓ III - **implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;**
- ✓ IX - **fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95 [as obras ou eventos em uma via dependem de autorização], aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;**
- ✓ XIV - **vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos [Alguns veículos que trafegam nas vias rurais, devido a suas grandes dimensões e extensões, precisam de uma Autorização Especial de Trânsito (AET)];**

Vai **danificar a via**? A competência é do **órgão executivo rodoviário**, já que é este que faz a manutenção dela.

Órgão Executivo Rodoviário
@prof.herculano



Competências

- ✓ V - **estabelecer**, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas **diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;**
- ✓ VI - **executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;**
- ✓ VIII - **fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;**
- ✓ (Novidade abril/2021): XV - aplicar a penalidade de **suspensão do direito de dirigir**, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União.

➤ Ainda existe uma série de competências que são **comuns a outros órgãos**, sendo elas os **incisos I, IV, VII, X, XI, XII, XIII do Art. 21.**

Concelto

➤ O órgão de trânsito que **atua em áreas urbanas**, dividindo suas atribuições com os órgãos executivos de trânsito municipais, e tem como principais atribuições:

- ✓ **Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores.**
- ✓ **Expedir e cassar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, mediante delegação do órgão federal competente.**
- ✓ **Vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente.**



Você não vai encontrar a palavra DETRAN no CTB, o nome correto é **órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.**

DETRAN
prof.herculano

- ✓ VI - **aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;**

➤ As infrações que **não** são de competência do DETRAN são as relacionadas a **circulação, estacionamento e parada, além de excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos.**

Competências

- ✓ Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:
- ✓ II - **realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União; (novidade abril/2021)**
- ✓ III - **vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União; (novidade abril/2021)**
- ✓ IV - **estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;**
- ✓ V - **executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;**



Competências

- ✓ Art. 22, VII - **arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos** [Se o seu veículo estiver irregular, em certos casos o DETRAN pode leva-lo para o depósito];
- ✓ VIII - **comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação**;
- ✓ X - credenciar órgãos ou entidades para a **execução de atividades previstas na legislação de trânsito**, na forma estabelecida em norma do CONTRAN [são credenciados junto ao DETRAN os Centros de Formação de Condutores (autoescolas) e os médicos e psicólogos examinadores];
- ✓ XIV - **fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários municipais, os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados**, para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências;

Você não vai encontrar a palavra DETRAN no CTB, o nome correto é órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

DETRAN
prof.herculano

Competências Comuns

- Há atribuições mais simples, repetitivas até, já que são comuns a outros órgãos, estando elencadas no Art. 22, incisos: I, IX, XI, XII, XIII, XV e XVI.

Novidade

- ✓ Art. 22, XVII - **criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito**, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito.
- ✓ Parágrafo único. As competências descritas no inciso II do caput deste artigo relativas ao processo de suspensão de condutores serão exercidas quando:
- ✓ I - **o condutor atingir o limite de pontos** estabelecido no inciso I do art. 261 deste Código;
- ✓ II - **a infração previr a penalidade de suspensão do direito de dirigir** de forma específica e a autuação tiver sido efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito.



Polícia Militar

- ✓ Art. 23. Compete às Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal:
- ✓ III - **executar a fiscalização de trânsito**, quando e conforme convênio firmado, como agente do órgão/entidade executivo de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados;
- **A PM, por si só, não pode fiscalizar o trânsito**, ela somente atua se houver um **convênio firmado com um órgão/entidade executivo de trânsito ou executivos rodoviários**.
- A aplicação de penalidades e medidas administrativas cabe ao **órgão original**, aquele que celebrou o convênio com a PM.



JARI e
Polícia Militar
@prof.herculano

Órgãos/entidades que possuem JARI:

- O órgão/entidade executivo rodoviário da **União**;
- A **Polícia Rodoviária Federal**;
- Os órgãos e entidades executivos de trânsito ou rodoviários dos **Estados e do Distrito Federal**;
- Os órgãos e entidades executivos de trânsito ou rodoviários dos **Municípios**.

Jari

- As JARI (Juntas Administrativas de Recursos de Infrações) **são órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos contra penalidades impostas por órgãos a elas ligados**.

- As JARI têm **regimento próprio** (cujas diretrizes são estabelecidas pelo CONTRAN). **Recebem apoio administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto ao qual funcionem**.

COMPETÊNCIAS:

- **Julgar os recursos interpostos pelos infratores**;
- **Solicitar** aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários **informações complementares relativas aos recursos**, objetivando uma **melhor análise** da situação recorrida;
- **Encaminhar** aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários **informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos**, e que se repitam sistematicamente;



Convênio

➤ Se um Município não fizer parte do SNT, suas competências caberão de acordo com o seguinte dispositivo:

- ✓ Art. 25. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão **celebrar convênio delegando as atividades previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via.**

➤ Assim, é comum que um Município faça um convênio com o respectivo Estado (que possui DETRAN) para que este exerça suas atribuições originárias.

➤ O CTB estabelece que os órgãos e entidades de trânsito podem prestar serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados.

Disposições Gerais sobre o SNT

Novidade abril/2021

- ✓ Art. 25, § 2º Quando não houver órgão ou entidade executivos de trânsito no respectivo Município, o convênio de que trata o caput deste artigo poderá ser celebrado diretamente pela prefeitura municipal com órgão ou entidade que integre o Sistema Nacional de Trânsito, permitido, inclusive, o consórcio com outro ente federativo.
- ✓ Art. 25-A. Os agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a que se referem o inciso IV do caput do art. 51 e o inciso XIII do caput do art. 52 da Constituição Federal, respectivamente, mediante convênio com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, poderão lavrar auto de infração de trânsito e remetê-lo ao órgão competente, nos casos em que a infração cometida nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua responsabilidade comprometer objetivamente os serviços ou colocar em risco a incolumidade das pessoas ou o patrimônio das respectivas Casas Legislativas.
- ✓ Parágrafo único. Para atuarem na fiscalização de trânsito, os agentes mencionados no caput deste artigo deverão receber treinamento específico para o exercício das atividades, conforme regulamentação do Contran.

Outras Competências

➤ Há atribuições que são exercidas na área rural, pelos órgãos executivos rodoviários dos Municípios, e na área urbana, que são exercidas pelos órgãos executivos de trânsito municipais:

- ✓ Art. 24, II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento, temporário ou definitivo, da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas; (novidade abril/2021);
- ✓ III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;
- ✓ IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95 [obras ou eventos], aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;
- ✓ XI - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;
- ✓ XII - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível;
- ✓ XXI - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.

➤ No DF, as competências relativas a órgão ou entidade municipal são exercidas por seu órgão ou entidade executivos de trânsito (DETRAN).

Órgão Executivo de Trânsito dos Municípios
@prof.herculano

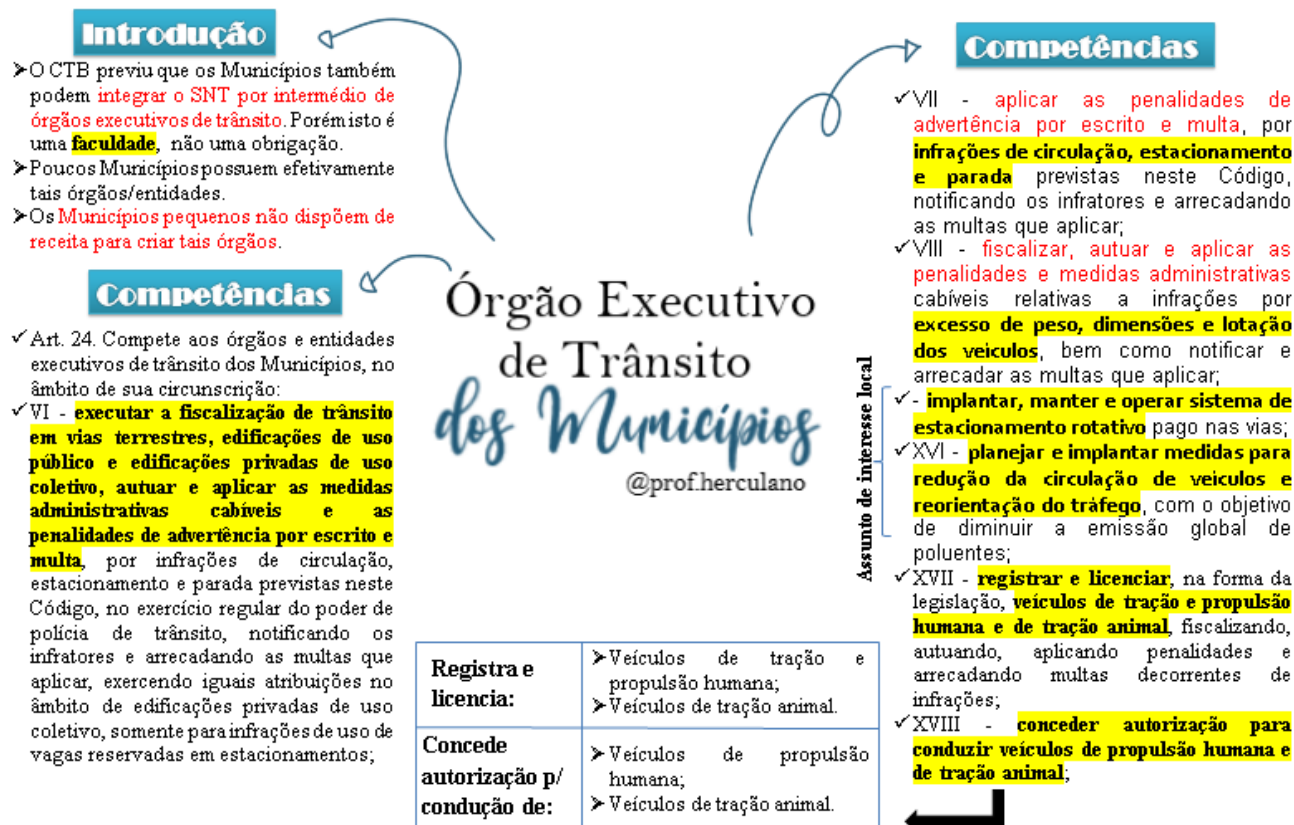
Novidade

- ✓ XXII - aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União;
- ✓ XXIII - criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito.
- ✓ § 2º Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os Municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, por meio de órgão ou entidade executivos de trânsito ou diretamente por meio da prefeitura municipal, conforme previsto no art. 333 deste Código.

Competências Comuns

➤ As competências comuns a vários órgãos, que não poderiam ficar de fora das atribuições dos órgãos/entidades de trânsito municipais, estão nos incisos: I, IV, V, XIII, XIV, XV, XIX e XX (art. 24).





Lista de Questões

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito; fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos; e estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.



Compõem o Sistema Nacional de Trânsito, entre outros órgãos, os Bombeiros e as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênio o DETRAN para o fim específico de facilitar a atuação por descumprimento da legislação de trânsito.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Presidente da República designará o ministério ou órgão da Presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o DENATRAN.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Ministro de Estado da Infraestrutura presidirá o CONTRAN e o DENATRAN, pois o dirigente deste será presidente daquele.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

A ANTT faz parte do Conselho Nacional de Trânsito.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como Secretário-Executivo do Contran.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

O quórum de votação e de aprovação no Contran é o de maioria relativa.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete ao CONTRAN coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete ao CONTRAN avocar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, no caso de improbidade contra fé pública nos órgãos executivos de trânsito.



(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Cabe ao CONTRAN estabelecer as normas regulamentares, assim, em caso de urgência e de relevante interesse público, o Presidente do Contran poderá editar deliberação, ad referendum do Conselho e com prazo de validade máximo de 90 dias, para estabelecer norma regulamentar.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos subordinados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

A coordenação das Câmaras Temáticas será exercida por representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União ou do DENATRAN, conforme definido no ato de criação de cada Câmara Temática.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN e o CONTRANDIFE julgar os recursos, em segunda instância, contra as decisões dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Os presidentes dos CETRAN e do CONTRANDIFE são nomeados pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário funcionarão Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete às JARI julgar a Defesa Presa caso um condutor receba uma notificação de um auto de infração.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União organizar, manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores.



(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Comprovada, por meio de sindicância, a deficiência técnica ou administrativa ou a prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública, o órgão executivo de trânsito da União, mediante aprovação do CONTRAN, assumirá diretamente ou por delegação, a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual que tenha motivado a investigação, até que as irregularidades sejam sanadas.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis, com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão executivo de trânsito.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento, temporário ou definitivo, da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Os agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão, independentemente de qualquer formalização, lavrar auto de infração de trânsito, mas têm remetê-lo ao órgão executivo de trânsito, nos casos em que a infração cometida nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua



responsabilidade comprometer objetivamente os serviços ou colocar em risco a incolumidade das pessoas ou o patrimônio das respectivas Casas Legislativas.

Questões Comentadas

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.

Comentários:

Vejamos:

"Art. 5º O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades."

Gabarito: C.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito; fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos; e estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações.

Comentários:

Vejamos:

Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito:

I - estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;

II - fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito;



III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema.

Gabarito: C.

Seção

Da Composição e da Competência do Sistema Nacional de Trânsito

II

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compõem o Sistema Nacional de Trânsito, entre outros órgãos, os Bombeiros e as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal.

Comentários:

Vejamos:

Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades:

I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo;

II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores;

III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

V - a Polícia Rodoviária Federal;

VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e

VII - as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI.

Gabarito: E.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênio o DETRAN para o fim específico de facilitar a autuação por descumprimento da legislação de trânsito.

Comentários:

Vejamos:



Art. 7º-A. A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênios com os órgãos previstos no art. 7º, com a interveniência dos Municípios e Estados, juridicamente interessados, para o fim específico de facilitar a atuação por descumprimento da legislação de trânsito.

§ 1º O convênio valerá para toda a área física do porto organizado, inclusive, nas áreas dos terminais alfandegados, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas.

Gabarito: C.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações.

Comentários:

Vejamos:

Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações.

Gabarito: C.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Presidente da República designará o ministério ou órgão da Presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o DENATRAN.

Comentários:

Vejamos:

Art. 9º O Presidente da República designará o ministério ou órgão da Presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União.

Gabarito: E.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.



Ministro de Estado da Infraestrutura presidirá o CONTRAN e o DENATRAN, pois o dirigente deste será presidente daquele.

Comentários:

Vejamos:

Art. 10. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), com sede no Distrito Federal, tem a seguinte composição:

II-A - Ministro de Estado da Infraestrutura, que o presidirá;

III - Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações;

IV - Ministro de Estado da Educação;

V - Ministro de Estado da Defesa;

VI - Ministro de Estado do Meio Ambiente;

VII - (revogado);

XX - (revogado);

XXII - Ministro de Estado da Saúde;

XXIII - Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública;

XXIV - Ministro de Estado das Relações Exteriores;

XXV - (revogado);

XXVI - Ministro de Estado da Economia; e

XXVII - Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Famoso: C.A.D.E S.E.R.J.I.M

Gabarito: E.

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

A ANTT faz parte do Conselho Nacional de Trânsito.

Comentários:



Vejamos:

Art. 10. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), com sede no Distrito Federal, tem a seguinte composição:

II-A - Ministro de Estado da Infraestrutura, que o presidirá;

III - Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações;

IV - Ministro de Estado da Educação;

V - Ministro de Estado da Defesa; EDU.SA AGRI.DE JU.RE.CI E ME.IN

VI - Ministro de Estado do Meio Ambiente;

VII - (revogado);

XX - (revogado);

XXII - Ministro de Estado da Saúde;

XXIII - Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública;

XXIV - Ministro de Estado das Relações Exteriores;

XXV - (revogado);

XXVI - Ministro de Estado da Economia; e

XXVII - Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Famoso: C.A.D.E S.E.R.J.I.M

Gabarito: E.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como Secretário-Executivo do Contran.

Comentários:

Vejamos:

§ 4º Os Ministros de Estado deverão indicar suplente, que será servidor de nível hierárquico igual ou superior ao nível 6 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS ou, no caso do Ministério da Defesa, alternativamente, Oficial-General.

§ 5º Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como Secretário-Executivo do Contran.



Gabarito: C.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

O quórum de votação e de aprovação no Contran é o de maioria relativa.

Comentários:

Vejam os:

§ 6º O quórum de votação e de aprovação no Contran é o de maioria absoluta."

Gabarito: E.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete ao CONTRAN coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades.

Comentários:

Vejam os:

Art. 12. Compete ao CONTRAN:

I - estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito;

II - coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades;

IV - criar Câmaras Temáticas;

V - estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento dos CETRAN e CONTRANDIFE;

VI - estabelecer as diretrizes do regimento das JARI;

VII - zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código e nas resoluções complementares;

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

VIII - estabelecer e normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código, para a fiscalização e a aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações e para a arrecadação das multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados;

IX - responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito;



X - normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos;

XI - aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito;

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

XII - (revogado);

XIII - avocar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas; e

XIV - dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.

XV - normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização.

Gabarito: C.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete ao CONTRAN avocar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, no caso de improbidade contra fé pública nos órgãos executivos de trânsito.

Comentários:

Vejamos:

Art. 12. Compete ao CONTRAN:

I - estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito;

II - coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades;

IV - criar Câmaras Temáticas;

V - estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento dos CETRAN e CONTRANDIFE;

VI - estabelecer as diretrizes do regimento das JARI;

VII - zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código e nas resoluções complementares;

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

VIII - estabelecer e normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código, para a fiscalização e a aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações e para a arrecadação das multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados;

IX - responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito;



X - normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos;

XI - aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito;

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

XII - (revogado);

XIII - avocar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas; e

XIV - dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.

XV - normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização.

Gabarito: E.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Cabe ao CONTRAN estabelecer as normas regulamentares, assim, em caso de urgência e de relevante interesse público, o Presidente do Contran poderá editar deliberação, ad referendum do Conselho e com prazo de validade máximo de 90 dias, para estabelecer norma regulamentar.

Comentários:

Vejamos:

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

§ 1º As propostas de normas regulamentares de que trata o inciso I do caput deste artigo serão submetidas a prévia consulta pública, por meio da rede mundial de computadores, pelo período mínimo de 30 (trinta) dias, antes do exame da matéria pelo Contran.

§ 2º As contribuições recebidas na consulta pública de que trata o § 1º deste artigo ficarão à disposição do público pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de encerramento da consulta pública.

§ 3º Em caso de urgência e de relevante interesse público, o Presidente do Contran poderá editar deliberação, ad referendum do Conselho e com prazo de validade máximo de 90 (noventa) dias, para estabelecer norma regulamentar prevista no inciso I do caput, dispensado o cumprimento do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, vedada a reedição.

§ 4º Encerrado o prazo previsto no § 3º deste artigo sem o referendo do Contran, a deliberação perderá a sua eficácia, e permanecerão válidos os efeitos dela decorrentes.

§ 5º Norma do Contran poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal ou vertical que utilize técnicas de estímulos comportamentais para a redução de acidentes de trânsito.



Gabarito: C.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos subordinados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado.

Comentários:

Vinculados! Vejamos:

Art. 13. As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado.

§ 1º Cada Câmara é constituída por especialistas representantes de órgãos e entidades executivos da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, em igual número, pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, além de especialistas representantes dos diversos segmentos da sociedade relacionados com o trânsito, todos indicados segundo regimento específico definido pelo CONTRAN e designados pelo ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito.

§ 2º Os segmentos da sociedade, relacionados no parágrafo anterior, serão representados por pessoa jurídica e devem atender aos requisitos estabelecidos pelo CONTRAN.

Gabarito: E.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

A coordenação das Câmaras Temáticas será exercida por representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União ou do DENATRAN, conforme definido no ato de criação de cada Câmara Temática.

Comentários:

Vejamos:

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

§ 3º A coordenação das Câmaras Temáticas será exercida por representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União ou dos Ministérios representados no Contran, conforme definido no ato de criação de cada Câmara Temática.

Gabarito: E.



(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN e o CONTRANDIFE julgar os recursos, em segunda instância, contra as decisões dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica.

Comentários:

Em primeira! Vejamos:

Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

II - elaborar normas no âmbito das respectivas competências;

III - responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito;

IV - estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito;

V - julgar os recursos interpostos contra decisões:

a) das JARI;

b) dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica;

VI - indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos automotores;

VIII - acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do Sistema no Estado, reportando-se ao CONTRAN;

IX - dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos Municípios; e

X - informar o CONTRAN sobre o cumprimento das exigências definidas nos §§ 1º e 2º do art. 333.

XI - designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de reavaliação dos exames, junta especial de saúde para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores.

Parágrafo único. Dos casos previstos no inciso V, julgados pelo órgão, não cabe recurso na esfera administrativa.

Gabarito: E.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Os presidentes dos CETRAN e do CONTRANDIFE são nomeados pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito.



Comentários:

Vejamos:

Art. 15. Os presidentes dos CETRAN e do CONTRANDIFE são nomeados pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito.

§ 1º Os membros dos CETRAN e do CONTRANDIFE são nomeados pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente.

§ 2º Os membros do CETRAN e do CONTRANDIFE deverão ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito.

§ 3º O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIFE é de dois anos, admitida a recondução.

Gabarito: C.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário funcionarão Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas.

Comentários:

Vejamos:

Art. 16. Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário funcionarão Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas.

Parágrafo único. As JARI têm regimento próprio, observado o disposto no inciso VI do art. 12, e apoio administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto ao qual funcionem.

Gabarito: C.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete às JARI julgar a Defesa Presa caso um condutor receba uma notificação de um auto de infração.

Comentários:

Vejamos:

Art. 17. Compete às JARI:

I - julgar os recursos interpostos pelos infratores;



II - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida;

III - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente.

Gabarito: E.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União organizar, manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores.

Comentários:

Vejamos:

Art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, no âmbito de suas atribuições;

II - proceder à supervisão, à coordenação, à correição dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

III - articular-se com os órgãos dos Sistemas Nacionais de Trânsito, de Transporte e de Segurança Pública, objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo, coordenando e executando o controle de ações para a preservação do ordenamento e da segurança do trânsito;

IV - apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito;

V - supervisionar a implantação de projetos e programas relacionados com a engenharia, educação, administração, policiamento e fiscalização do trânsito e outros, visando à uniformidade de procedimento;

VI - estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e habilitação de condutores de veículos, a expedição de documentos de condutores, de registro e licenciamento de veículos;

VII - expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os Certificados de Registro e o de Licenciamento Anual mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal;

VIII - organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação - RENACH;

IX - organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM;

X - organizar a estatística geral de trânsito no território nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover sua divulgação;

XI - estabelecer modelo padrão de coleta de informações sobre as ocorrências de acidentes de trânsito e as estatísticas do trânsito;



- XII - administrar fundo de âmbito nacional destinado à segurança e à educação de trânsito;
- XIII - coordenar a administração do registro das infrações de trânsito, da pontuação e das penalidades aplicadas no prontuário do infrator, da arrecadação de multas e do repasse de que trata o § 1º do art. 320;
- XIV - fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito informações sobre registros de veículos e de condutores, mantendo o fluxo permanente de informações com os demais órgãos do Sistema;
- XV - promover, em conjunto com os órgãos competentes do Ministério da Educação e do Desporto, de acordo com as diretrizes do CONTRAN, a elaboração e a implementação de programas de educação de trânsito nos estabelecimentos de ensino;
- XVI - elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a educação de trânsito;
- XVII - promover a divulgação de trabalhos técnicos sobre o trânsito;
- XVIII - elaborar, juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e submeter à aprovação do CONTRAN, a complementação ou alteração da sinalização e dos dispositivos e equipamentos de trânsito;
- XIX - organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização, dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo CONTRAN;
- XX - expedir a permissão internacional para conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal ou a entidade habilitada para esse fim pelo poder público federal;
- XXI - promover a realização periódica de reuniões regionais e congressos nacionais de trânsito, bem como propor a representação do Brasil em congressos ou reuniões internacionais;
- XXII - propor acordos de cooperação com organismos internacionais, com vistas ao aperfeiçoamento das ações inerentes à segurança e educação de trânsito;
- XXIII - elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização do pessoal encarregado da execução das atividades de engenharia, educação, policiamento ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito, propondo medidas que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico-profissional de interesse do trânsito, e promovendo a sua realização;
- XXIV - opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito interestadual e internacional;
- XXV - elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as normas e requisitos de segurança veicular para fabricação e montagem de veículos, consoante sua destinação;
- XXVI - estabelecer procedimentos para a concessão do código marca-modelo dos veículos para efeito de registro, emplacamento e licenciamento;
- XXVII - instruir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN, ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;
- XXVIII - estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los, com proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;
- XXIX - prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao CONTRAN.
- XXX - organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf).



NOVIDADES (LEI 14.071/20)

XXXI - organizar, manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Gabarito: C.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Comprovada, por meio de sindicância, a deficiência técnica ou administrativa ou a prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública, o órgão executivo de trânsito da União, mediante aprovação do CONTRAN, assumirá diretamente ou por delegação, a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual que tenha motivado a investigação, até que as irregularidades sejam sanadas.

Comentários:

Vejamos:

§ 1º Comprovada, por meio de sindicância, a deficiência técnica ou administrativa ou a prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública, o órgão executivo de trânsito da União, mediante aprovação do CONTRAN, assumirá diretamente ou por delegação, a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual que tenha motivado a investigação, até que as irregularidades sejam sanadas.

§ 2º O regimento interno do órgão executivo de trânsito da União disporá sobre sua estrutura organizacional e seu funcionamento.

§ 3º Os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios fornecerão, obrigatoriamente, mês a mês, os dados estatísticos para os fins previstos no inciso X.

Gabarito: C.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis, com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas.

Comentários:

Vejamos:



Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II - realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

III - executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis, com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

IV - efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas;

V - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível;

VI - assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais, e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas;

VII - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal;

VIII - implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito;

IX - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

X - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

XI - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais.

Gabarito: C.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão executivo de trânsito.



Comentários:

Vejamos:

É o DENATRAN

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

XII - aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União.

Gabarito: E.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito.

Comentários:

É da PRF! Vejamos:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

IV - coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;

V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VII - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

VIII - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

X - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;



XI - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

XIII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais locais, quando solicitado;

XIV - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.

Gabarito: E.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar.

Comentários:

Pesos e Dimensões não! Vejamos:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;

III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;

IV - estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

V - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;



VI - aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VII - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos;

VIII - comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação;

IX - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas;

X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN;

XI - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

XII - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XIII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

XIV - fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários municipais, os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências;

XV - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais locais;

XVI - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN.

Gabarito: E.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento, temporário ou definitivo, da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas.

Comentários:

Vejamos:

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;



NOVIDADES (LEI 14.071/20)

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento, temporário ou definitivo, da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas;

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;

V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos;

VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

X - implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias;

XI - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

XXII - aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União;

XXIII - criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito;

XIV - implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

XV - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XVI - planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes;

XVII - registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações;

XVIII - conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal;



XIX - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN;

XX - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado;

XXI - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.

§ 1º As competências relativas a órgão ou entidade municipal serão exercidas no Distrito Federal por seu órgão ou entidade executivos de trânsito.

Gabarito: C.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Os agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão, independentemente de qualquer formalização, lavrar auto de infração de trânsito, mas têm remetê-lo ao órgão executivo de trânsito, nos casos em que a infração cometida nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua responsabilidade comprometer objetivamente os serviços ou colocar em risco a incolumidade das pessoas ou o patrimônio das respectivas Casas Legislativas.

Comentários:

Vejamos:

*Art. 25-A. Os agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a que se referem o inciso IV do caput do art. 51 e o inciso XIII do caput do art. 52 da Constituição Federal, respectivamente, **mediante convênio com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via**, poderão lavrar auto de infração de trânsito e remetê-lo ao órgão competente, nos casos em que a infração cometida nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua responsabilidade comprometer objetivamente os serviços ou colocar em risco a incolumidade das pessoas ou o patrimônio das respectivas Casas Legislativas.*

Parágrafo único. Para atuarem na fiscalização de trânsito, os agentes mencionados no caput deste artigo deverão receber treinamento específico para o exercício das atividades, conforme regulamentação do Contran.

Gabarito: E.



Descanso

- É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de **5 horas e meia ininterruptas**.
- Devem ser observados **30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas** na condução de **veículo de transporte de carga**, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que **não ultrapassadas 5 horas e meia contínuas no exercício da condução**.
- Serão observados **30 minutos para descanso a cada 4 horas** na condução de **veículo rodoviário de passageiros**, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção.
- O tempo de direção **poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança** e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária.

- O condutor é **obrigado, dentro do período de 24 horas**, a observar **o mínimo de 11 horas de descanso**, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos de descanso já visto, observadas no primeiro **período 8 horas ininterruptas de descanso**.

A regulamentação aplica-se aos motoristas profissionais:

- ✓ De transporte rodoviário coletivo de passageiros
- ✓ De transporte rodoviário de cargas

Motoristas Profissionais

@prof.herculano



Tempo de Direção

- Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor **estiver efetivamente ao volante**, em curso entre a origem e o destino.
- O tempo de direção será **controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo**, ou por meio de anotação em **diário de bordo**, ou **papeleta ou ficha de trabalho externo**, ou por **meios eletrônicos instalados no veículo**, conforme norma do Contran.

Início da Viagem

- Entende-se como início de viagem a **partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga**, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino.

Responsabilidade

- O motorista profissional é responsável por **controlar o tempo de condução de 5 horas e meia ininterruptas**, com vistas à sua estrita observância.
- O condutor **somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso**.
- **A guarda, a preservação e a exatidão das informações** contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor.

Lista de Questões

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Sendo que, serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O motorista profissional é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas, observadas no primeiro período 8 horas ininterruptas de descanso.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores, especificamente sobre o descanso obrigatório.



O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo e, ou por meio de anotação em diário de bordo, ou papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por possíveis equipamentos eletrônicos instalados no veículo, desde que aprovados.

Questões Comentadas

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Sendo que, serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção.

Comentários:

Vejamos:

Art. 67-A. O disposto neste Capítulo aplica-se aos motoristas profissionais:

I - de transporte rodoviário coletivo de passageiros;

II - de transporte rodoviário de cargas.

Art. 67-C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas.

§ 1º Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso dentro de cada 6 (seis) horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 (cinco) horas e meia contínuas no exercício da condução.

§ 1º-A. Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção.

§ 2º Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária.

Gabarito: C.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O motorista profissional é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas, observadas no primeiro período 8 horas ininterruptas de descanso.



Comentários:

Vejamos:

§ 3º O condutor é obrigado, dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, a observar o mínimo de 11 (onze) horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso.

§ 4º Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino.

§ 5º Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino.

§ 6º O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no § 3º deste artigo.

Gabarito: C.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores, especificamente sobre o descanso obrigatório.

O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo e, ou por meio de anotação em diário de bordo, ou papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por possíveis equipamentos eletrônicos instalados no veículo, desde que aprovados.

Comentários:

Vejamos:

§ 7º Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput sem a observância do disposto no § 6º.

Art. 67-E. O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado no art. 67-C, com vistas à sua estrita observância.

§ 1º A não observância dos períodos de descanso estabelecidos no art. 67-C sujeitará o motorista profissional às penalidades daí decorrentes, previstas neste Código.

§ 2º O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo e, ou por meio de anotação em diário de bordo, ou papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme norma do Contran.

§ 3º O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor, quanto aos dados registrados.

§ 4º A guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor.



Gabarito: C.

Direitos

➤ É assegurada ao pedestre, para circulação, a utilização dos:

- ✓ Passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas;
- ✓ Acostamentos das vias rurais.

➤ A autoridade competente pode permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres.

✓ Art. 68, § 1º O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.

➤ Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deve assegurar a devida sinalização e proteção para circulação de pedestres.

Pedestres

@prof.herculano



➤ Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deve ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres. Neste caso, os pedestres não devem usar o acostamento, tendo em vista que há local específico a eles reservados.



Áreas Urbanas

➤ Os pedestres devem utilizar os passeios.

➤ Se não houver passeio ou não for possível a sua utilização, a circulação de pedestres na pista de rolamento é feita:

- ✓ Pelos bordos da pista;
- ✓ Em fila única;
- ✓ Com prioridade sobre os veículos.

➤ Tudo isto de forma conjunta, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.



Áreas Rurais

➤ Os pedestres devem utilizar o acostamento.

➤ Se não houver acostamento ou não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, é feita:

- ✓ Pelos bordos da pista;
- ✓ Em fila única;
- ✓ Com prioridade sobre os veículos;
- ✓ Em sentido contrário ao deslocamento de veículos.

➤ Tudo isto de forma conjunta.

Faixa de Pedestres

➤ O pedestre deve utilizar sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até 50 metros dele.

➤ Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deve ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo.

➤ Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim têm prioridade de passagem, exceto nos locais com semáforo, onde este deve ser respeitado.

➤ Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos.



Pedestres

@prof.herculano

Passagem Sinalizada

➤ Onde houver foco de pedestres (aquele semáforo para pedestres), as luzes indicadas devem ser obedecidas.

➤ Onde não houver foco de pedestres, estes devem aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos.

Interseções

➤ Nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas:

- ✓ Não devem adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos
- ✓ Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não devem aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade.

Pista de Rolamento

➤ Para cruzar a pista de rolamento o pedestre deve tomar precauções de segurança, levando em conta, principalmente:

- ✓ A visibilidade;
- ✓ A distância;
- ✓ A velocidade dos veículos.





Cidadão

- Art. 72 e 73 do CTB.
- Todo **cidadão ou entidade civil** tem o direito de **solicitar, por escrito**, aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito:
 - ✓ **Sinalização;**
 - ✓ **Fiscalização;**
 - ✓ **Implantação de equipamentos de segurança.**
- Podem **sugerir alterações em normas**, legislação e outros assuntos pertinentes ao CTB.
- Em caso de algum pedido, os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito **têm o dever de analisar as solicitações e responder**, por escrito, dentro de **prazos mínimos**.

Educação como Direito

- (Art. 74) Educação para o trânsito: **direito de todos**.
- Educação para o trânsito: **dever prioritário para os componentes do SNT**.
- Cada órgão ou entidade do SNT deve possuir **coordenação educacional**.
- **Escolas Públicas de Trânsito**: os órgãos/entidades executivos de trânsito **devem possuir, ainda que por convênio** (de acordo com as regras estabelecidas pelo CONTRAN).



Educação de Trânsito

@prof.herculano



Campanhas Educacionais

- (Art. 75) Campanhas educacionais de âmbito nacional: **temas e cronogramas são estabelecidos pelo CONTRAN**, anualmente.
- Campanhas educacionais de âmbito nacional: devem ser **promovidas por todos os órgãos/entidades do SNT**.
- **Período das campanhas**: em especial nas **ferias escolares, nos feriados prolongados e na Semana Nacional de Trânsito**.
- Campanhas de âmbito local (em uma rodovia federal, em um Município etc): podem ser **desenvolvidas pelos órgãos/entidades do SNT** em suas circunscrições.
- As campanhas educacionais têm **caráter permanente**.
- Os serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens (TV) explorados pelo poder público são obrigados a **difundir as campanhas educacionais gratuitamente**, com a frequência recomendada pelos órgãos competentes do SNT.
- (Art. 77) O Ministério da Saúde deve **estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros** em caso de acidente de trânsito (mediante proposta do CONTRAN).
- As campanhas têm **caráter permanente por intermédio do SUS**.

Promoção da Educação

- (Art. 76) Educação para o trânsito será **promovida na pré-escola e nas escolas de 1ª, 2ª e 3ª graus**.
- A educação para o trânsito será **desenvolvida por ações coordenadas entre os órgãos/entidades do SNT e de Educação** de todos os entes da federação.
- O **Ministério da Educação deve promover** (mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras):
 - ✓ A adoção de um **currículo interdisciplinar com conteúdo sobre segurança de trânsito**;
 - ✓ A adoção de conteúdos relativos à **educação para o trânsito nas escolas de formação** para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores;
 - ✓ A **criação de corpos técnicos interprofissionais** para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito;
 - ✓ A elaboração de **planos de redução de acidentes de trânsito** junto aos núcleos universitários de trânsito.



Educação de Trânsito

@prof.herculano

- Em **outdoor de rodovia**, a presença das **mensagens educativas de trânsito é obrigatória** não só nas propagandas veiculares, mas em **qualquer tipo de propaganda**. Será **regulamentado pelo CONTRAN**, que especificará o conteúdo e o padrão de apresentação das mensagens, assim como os procedimentos envolvidos (art. 77-D).

Divulgações Publicitárias

- ✓ Art. 77-A. São assegurados aos órgãos ou entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito os mecanismos instituídos nos arts. 77-B a 77-E para a **veiculação de mensagens educativas de trânsito em todo o território nacional**, em caráter suplementar às campanhas previstas nos arts. 75 e 77.
- ✓ Art. 77-B. Toda peça publicitária destinada à **divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social**, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, **incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito** a ser conjuntamente veiculada.
- ✓ § 1º Para os efeitos dos arts. 77-A a 77-E, consideram-se **produtos oriundos da indústria automobilística ou afins**:
 - ✓ I – **os veículos rodoviários automotores de qualquer espécie**, incluídos os de passageiros e os de carga;
 - ✓ II – **os componentes, as peças e os acessórios utilizados nos veículos** mencionados no inciso I.
- Esse artigo inclui as propagandas em qualquer das seguintes modalidades: **rádio, televisão, jornal, revista e outdoor**.
- **Equiparam-se ao fabricante o montador, o encarregador, o importador e o revendedor** autorizado dos veículos e demais produtos discriminados no § 1º deste artigo.



Publicidade em Desacordo

- Art. 77-E. A veiculação de publicidade feita em desacordo com as condições fixadas nos arts. 77-A a 77-D constitui **infração punível com as seguintes sanções:**
 - ✓ I – **advertência por escrito;**
 - ✓ II – **suspensão, nos veículos de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda do produto, pelo prazo de até 60 dias;**
 - ✓ III – **multa de R\$ 1.627,00 a R\$ 8.135,00, cobrada do dobro até o quádruplo em caso de reincidência.**
- § 1º As sanções **serão aplicadas isolada ou cumulativamente**, conforme dispuser o regulamento.
- § 2º Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, **qualquer infração acarretará a imediata suspensão da veiculação da peça publicitária** até que sejam cumpridas as exigências fixadas nos arts. 77-A a 77-D.
- Para saber quem aplica estas sanções **dependerá da regulamentação.**

Educação de Trânsito

@prof.herculano

Programas Preventivos

- ✓ Art. 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, **por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de acidentes.**
 - Ou seja, **o CONTRAN estabelece as diretrizes e os ministérios implementam.**
 - O **DPVAT** é o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre. Mensalmente, **uma parte dos valores arrecadados com o DPVAT é repassada à Previdência Social. Desses valores, 10% serão destinados ao CONTRAN**, com o fim de desenvolvimento de programas destinados à prevenção de acidentes.
- Art. 79. Os **órgãos e entidades executivos de trânsito** poderão **firmar convênio com os órgãos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios**, objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas neste capítulo.

Lista de Questões

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos. Salvo quando for um veículo de emergência.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações dos cidadãos e responder, por escrito, dentro 30 dias, sobre a possibilidade ou não de atendimento,



esclarecendo ou justificando a análise efetuada, e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Assim, é obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º e 2º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

No âmbito da educação para o trânsito caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do DENATRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O percentual de dez por cento do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social, do Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT, serão repassados mensalmente ao Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas de prevenção de acidentes.

Questões Comentadas

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.



Comentários:

Vejamos:

Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres.

§ 1º O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.

§ 2º Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.

§ 3º Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.

§ 5º Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento.

§ 6º Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para circulação de pedestres.

Gabarito: C.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos. Salvo quando for um veículo de emergência.

Comentários:

Vejamos:

Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele, observadas as seguintes disposições:

I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo;

II - para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista:

a) onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes;



b) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos;

III - nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas:

a) não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos;

b) uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade.

Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código.

Parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos.

Art. 71. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via manterá, obrigatoriamente, as faixas e passagens de pedestres em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização.

Gabarito: E.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações dos cidadãos e responder, por escrito, dentro 30 dias, sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada, e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá.

Comentários:

Vejamos:

Art. 72. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar, por escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este Código.

Art. 73. Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder, por escrito, dentro de prazos mínimos, sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada, e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá.

Parágrafo único. As campanhas de trânsito devem esclarecer quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e como proceder a tais solicitações.

Gabarito: E.



(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Assim, é obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito.

Comentários:

Vejamos:

Art. 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito.

§ 1º É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito.

§ 2º Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de Escolas Públicas de Trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN.

Art. 75. O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito.

§ 1º Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais.

§ 2º As campanhas de que trata este artigo são de caráter permanente, e os serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens explorados pelo poder público são obrigados a difundi-las gratuitamente, com a frequência recomendada pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito.

Gabarito: C.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º e 2º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação.

Comentários:

Vejamos:

*Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de **1º, 2º e 3º graus**, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação.*



Parágrafo único. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá:

I - a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito;

II - a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores;

III - a criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito;

IV - a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito.

Gabarito: E.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

No âmbito da educação para o trânsito caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do DENATRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito.

Comentários:

Vejamos:

Art. 77. No âmbito da educação para o trânsito caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito.

Parágrafo único. As campanhas terão caráter permanente por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo intensificadas nos períodos e na forma estabelecidos no art. 76.

Art. 77-A. São assegurados aos órgãos ou entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito os mecanismos instituídos nos arts. 77-B a 77-E para a veiculação de mensagens educativas de trânsito em todo o território nacional, em caráter suplementar às campanhas previstas nos arts. 75 e 77.

Gabarito: E.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada.



Comentários:

Vejam os:

Art. 77-B. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada.

§ 1º Para os efeitos dos arts. 77-A a 77-E, consideram-se produtos oriundos da indústria automobilística ou afins:

I – os veículos rodoviários automotores de qualquer espécie, incluídos os de passageiros e os de carga;

II – os componentes, as peças e os acessórios utilizados nos veículos mencionados no inciso I.

*§ 2º O disposto no **caput** deste artigo aplica-se à propaganda de natureza comercial, veiculada por iniciativa do fabricante do produto, em qualquer das seguintes modalidades:*

I – rádio;

II – televisão;

III – jornal;

IV – revista;

*V – **outdoor**.*

§ 3º Para efeito do disposto no § 2º, equiparam-se ao fabricante o montador, o encarregador, o importador e o revendedor autorizado dos veículos e demais produtos discriminados no § 1º deste artigo.

Gabarito: C.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O percentual de dez por cento do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social, do Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT, serão repassados mensalmente ao Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas de prevenção de acidentes.

Comentários:

Vejam os:

*Art. 77-C. Quando se tratar de publicidade veiculada em **outdoor** instalado à margem de rodovia, dentro ou fora da respectiva faixa de domínio, a obrigação prevista no art. 77-B estende-se à propaganda de qualquer tipo de produto e anunciante, inclusive àquela de caráter institucional ou eleitoral.*



Art. 77-D. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) especificará o conteúdo e o padrão de apresentação das mensagens, bem como os procedimentos envolvidos na respectiva veiculação, em conformidade com as diretrizes fixadas para as campanhas educativas de trânsito a que se refere o art. 75.

Art. 77-E. A veiculação de publicidade feita em desacordo com as condições fixadas nos arts. 77-A a 77-D constitui infração punível com as seguintes sanções:

I – advertência por escrito;

II – suspensão, nos veículos de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda do produto, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias;

III - multa de R\$ 1.627,00 (mil, seiscentos e vinte e sete reais) a R\$ 8.135,00 (oito mil, cento e trinta e cinco reais), cobrada do dobro até o quádruplo em caso de reincidência.

§ 1º As sanções serão aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme dispuser o regulamento.

*§ 2º Sem prejuízo do disposto no **caput** deste artigo, qualquer infração acarretará a imediata suspensão da veiculação da peça publicitária até que sejam cumpridas as exigências fixadas nos arts. 77-A a 77-D.*

Art. 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de acidentes.

Parágrafo único. O percentual de dez por cento do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social, do Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT, de que trata a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, serão repassados mensalmente ao Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas de que trata este artigo.

Art. 79. Os órgãos e entidades executivos de trânsito poderão firmar convênio com os órgãos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas neste capítulo.

Gabarito: C.





ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.